

세관 절차와 AEO제도에 대해서

2015.4.25(금) 16:30~17:45, 모치즈키 미츠히로 재무성 조정관

1. 일본의 세관 및 세관업무 소개

- 세관의 주요 목적 및 기능은 수입되는 물품에 관세 및 국내 소비세 등을 부과·징수하고, 수출입물품의 통관, 밀수 단속, 보세지역 관리 등

- 세관은 크게 아래 3가지 목표를 가지고 유관기관 및 관련 업계, 각국 세관당국 및 국제기구 등과 공조·협력하여 적절한 세관행정의 운영을 위해 노력

- **(안전하고 안심할 수 있는 사회의 실현)** 마약류, 총기류, 테러 관련 물품, 지적재산권 침해물품 등 사회 안전을 위협하는 물품 등의 밀수를 효과적으로 단속하기 위해 적극적으로 국내외 유관기관과의 공조 및 정보교환을 실시하고 있으며, 최근 대형 밀수사건 및 다양해진 밀수방법에 대한 단속 체제 등을 마련함으로써 '전세계에서 가장 안전한 나라' 구축을 지향

※ 일본 세관은 2014년, 마약류 600kg을 압수(3년 연속 600kg 이상의 마약을 단속하였으며, 특히 2013년에는 1톤 이상을 단속)하였으며, 지적재산권 침해물품(위조 B-CAS 카드 등을 단속) 및 외환거래법 위반 등을 단속

- **(적절하고 공평한 관세 등 징수)** 세관에서 징수하는 관세, 소비세 등은 일본 국내 수입의 약 10%(6.5조엔)을 차지하고 있는바, 관세 등의 적절한 부과 및 징수를 위해 적극적인 정보교환을 통해 적절한 신고가 가능하도록 납세환경을 정비하고 적극적인 시책을 마련

- **(원활한 무역 지향)** 무역의 질서유지와 건전한 발전을 위해서는 적절한 통관 확보, 절차의 간소화, 원활한 처리의 실현이 필요한바, 세관은 절차, 시스템 운용 등을 개선함으로써 이용자의 편의성을 제고하여 원활한 무역을 지향

2. AEO 제도

가. 개요

- AEO(Authorized Economic Operator) 제도는 미국의 9.11 테러 계기, 국제사회가 국제 무역의 안전성 확보와 무역 원활화의 병행 필요성에 공감하여 세계관세기구(WCO)가 중심이 되어 채택한 국제표준

- 일본을 비롯한 뉴질랜드, EU, 한국, 싱가포르, 캐나다 등 약 50개국이 AEO 제도 도입

※미국은 동일한 종류의 제도 C-TPAT(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)를 도입(2002.4월)

- 일본은 국제물류의 원활화와 적절한 통관에 더해 일본의 국제 경쟁력 강화를 위해 동 제도를 2006.3월 도입

- 세관은 물류 안전관리 및 법규준수에 있어서 우수한 사업자를 인증하고, 해당 사업자에게 세관 절차 완화 및 간소화의 혜택을 주는 반면, 그외 사업자에 대한 단속 등 강화에 역량을 집중을 할 수 있게 되는 바, 사업자와 세관 모두에게 좋은 제도이자 민관의 파트너십이 강화
- 현재 일본의 AEO 제도 대상 사업자는 총 549개로 수입업체 91개, 수출업체 236개, 창고업체 118개, 통관업체 96개, 운송업체 8개

○ 특히 AEO 인증을 받은 사업자는 세관 절차상 우대 혜택을 수혜

- (수입업체) △화물의 국내도착 전 수입허가 취득 가능, △수입 신고 시 납세 관련 신고 항목 경감, △수입 신고 시 서류심사 및 화물검사 경감, △관세 등 납세신고 및 납세의 사후 일괄적으로 처리 가능

- (수출업체) △자사 창고보관 화물에 대한 수출허가 취득 가능, △수출 신고 시 서류심사 및 화물검사 경감

- (운송업체) 보세운송별 보세운송승인 불요

- (창고업체) △창고 등에 외국화물 보관을 위해 필요한 세관의 허가 불요(신고제), △세관에 신고한 창고에 관한 장부 보관 기간을 일반 보세창고대비 단축(2년→1년), △세관에 신고한 창고 등에 대한 보세지역허가 수수료 면제

- (통관업체) △수입화물이 일본에 도착하기 전에 통관절차를 시작하고, 일정 조건을 갖추면 수출화물을 공장 또는 창고 등에 보관한 상태에서 수출 허가 취득 가능, △관세 등 납세 신고와 납세를 사후 일괄적으로 처리 가능, △특정 세관의 관할지역 내 보관중인 화물에 대해 사전에 선택한 세관에서 수출입 신고 처리 가능

- 상기 혜택을 통해 수출입 절차에 소요되는 시간(2012년 기준) 이 일반 해상화물의 경우 2.6시간인 반면, AEO 인증업체 화물은 6분소요

나. AEO 상호인증 제도

○ AEO 상호인증제도는 AEO 제도를 도입한 국가 간에서 상대국의 제도를 승인함으로써 양국 간 물류 안전을 향상시키고 국내외에서 일관된 무역 원활화를 지향하기 위한 제도

- 이를 통해 AEO 인증업체는 △자사에 관계된 수출입 화물을 일본 세관에서 뿐만 아니라 상대국 세관당국의 절차상(서류 심사, 검사 등)에서도 부담이 경감되는 등 추가적인 혜택을 누릴 수 있으며, △AEO 인증업체로서 기업의 위상이 국제적으로도 제고되는 효과

○ 현재 일본은 7개 국가 및 지역(미국, EU, 한국, 캐나다, 뉴질랜드, 싱가포르, 말레이시아)과 AEO 상호인증에 합의

다. AEO 업체 인증 기준

○ 법령상 인증 기준은 △일정기간 법규위반이 없을 것, △조직 폭력단 등의 관여하지 않을 것, △업무를 적절하게 수행할 수 있는 역량을 갖출 것, △법규준수 규칙을 가지고 있을 것, △NACCS를 이용한 업무처리 능력을 확보할 것

- 특히, △사내조직 정비, △적절한 법규 절차 진행을 위한 각종 순서 정비, △화물관리체제 정비, △감사체제 정비, △교육연수체제 정비, △업무위탁업체 관리(선정·평가·지도), △보고연락체제(사내·업무위탁업체·세관) 정비, △장부 서류의 적절한 작성 및 보관 등을 갖출 필요

○ 상기 체제 및 방법을 적절히 운용하고 필요할 경우 개선함

으로써 취약한 부분을 보완하여 중대 사고의 발생을 방지하는 것이 중요

라. AEO 인증 절차

- ① 사내 검토→② 의사확인 및 현황파악→③ 체제 정비→④-1 법규준수규칙 및 업무절차 정비→④-2 자기평가→④-3 현장 조사→⑤신청→⑥승인 또는 인증→⑦감사의 순서로 진행되며 ②에서 ⑥까지 약 1~2년 소요(사업자의 상황 등에 따라 소요 시간에 차이)

3. 질의응답

- (AEO 인증은 사업자 단위로 취득 여부의 질의에 대해) AEO 인증은 회사 단위로 취득하나, 취급 물품의 범위가 넓은 상사 등의 경우에 어떤 물품에 대한 AEO 인증을 받는 것이 유리한지, 해당 사업 분야에서 법규준수 등에 대한 기준을 충족하고 있는지 등을 판단하여 인증이 필요한 범위를 좁혀서 취득할 수 있다고 함.
- (AEO 수출/수입업체 등록 시 본사가 취득하면 지사도 자동 취득이 되는 것인지 및 해외지사는 따로 취득할 필요가 있는 것인지 여부의 질의에 대해) AEO 제도는 일본 국내에 적용되는 제도라고 하였으며, 전 화물에 대한 AEO 인증이 필요할 경우 전 지점에서 법규준수 등을 확인할 필요가 있으나, 특정 화물에 대한 인증이 필요할 경우에는 특정 지점에 대한 법규준수 등을 확인하게 됨. 끝.